

Oberstes britisches Gericht verhindert "Ruanda-Lösung"; Idee von Asylverfahren in Drittstaaten bleibt aktuell

Die Welt

Donnerstag 16. November 2023

Copyright 2023 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 6; Ausg. 223

Length: 925 words

Byline: Klaus Geiger

Body

Die britische Regierung ist mit ihrem Plan gescheitert, Asylsuchende nach Ruanda abzuschieben. Das Oberste Gericht in London nannte das Vorhaben von Premierminister Rishi Sunak am Mittwoch rechtswidrig und bestätigte damit eine Entscheidung des Berufungsgerichts vom Juni. Die Richter am britischen Supreme Court lehnten die "Ruanda-Lösung" mit dem Argument ab, dass die Gefahr bestehe, dass Asylbewerber in dem ostafrikanischen Land kein faires Verfahren erhielten. Die Idee an sich, also Asylverfahren in Drittstaaten auszulagern, wurde nicht bemängelt. Auch in Deutschland und der EU wird intensiv über eine solche Regelung gesprochen.

Was war das Ziel der britischen "Ruanda-Lösung"? Die konservative Regierung von Premier Sunak will mit dem - einst von Ex-Premier Boris Johnson initiierten - Projekt die illegale Einwanderung in den Griff bekommen. Allein in diesem Jahr kamen mehr als 27.000 Menschen über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Sie sollten nach Ruanda ausgeflogen werden, um dort deren Asylverfahren zu bearbeiten. Die Migranten sollen dann auch in Ruanda bleiben - unabhängig davon, ob sie einen positiven oder negativen Bescheid bekommen. So soll der sogenannte Pull-Effekt, also der Anreiz zur Reise nach Europa, komplett wegfallen. Es gibt ein bilaterales Abkommen mit dem ostafrikanischen Staat, dort ist auch bereits ein Gebäude für die Aufnahme von Asylbewerbern bezugsfertig, im Juni 2022 sollte ein erster Flug starten. Dieser wurde aber in letzter Minute durch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) gestoppt. Er wies die britische Justiz an, zu prüfen, ob in Ruanda tatsächlich Asylverfahren nach europäischen Standards möglich sind. Die britische Regierung gewann in erster Instanz, verlor aber in zweiter und nun auch in letzter Instanz.

Ist das Urteil das Ende für die "Ruanda-Lösung"? Unwahrscheinlich. Die Richter bemängeln die Standards für Asylverfahren in Ruanda. Das Land hat zwar Probleme mit seinem Rechtsstaat, doch es gilt auch als eines der stabilsten des Kontinents. Experten warnen, eine solche Drittstaaten-Lösung, die auch als australische Lösung bekannt ist, grundsätzlich infrage zu stellen. So sagte der Migrationsforscher Gerald Knaus jüngst gegenüber WELT, es gebe derzeit zwar wohl keine sicheren Drittstaaten, aber dies sei kein Grund aufzugeben. "Deutschland sollte Ruanda und andere Staaten dabei unterstützen, ein sicherer Drittstaat zu werden." Der Migrationsforscher Ruud Koopmans drückt es kategorisch so aus: "Nur eine Variante der australischen Lösung wird zu einer grundlegenden Reduzierung der irregulären Migration führen."

Oberstes britisches Gericht verhindert "Ruanda-Lösung" Idee von Asylverfahren in Drittstaaten bleibt aktuell

Woher stammt die Idee? Erprobt wurde das System als erstes in Australien. Das Land bringt seit 2001 Migranten, die per Boot über den Pazifik einreisen wollen, auf zwei kleine Inseln, die nicht zu Australien gehören. Dort wurden die Asylverfahren bearbeitet - die Menschen mussten dort bleiben, egal ob der Bescheid positiv oder negativ ausfiel. Die Unterbringung auf den Inseln war besonders in den ersten Jahren (teils bewusst) prekär, um Migranten abzuschrecken. Australien wurde wegen zahlreicher Suizide unter Asylbewerbern international heftig kritisiert. Doch vor der pazifischen Lösung ertranken auf dem Weg nach Australien Tausende Menschen auf dem Meer. In den Jahren 2014 bis 2018 starb kein einziger Flüchtling mehr - während im Mittelmeer in diesem Zeitraum 15.000 Menschen ertranken. Parallel gehört Australien zu den Ländern der Erde, die pro Kopf am meisten Asylbewerber über legale Kontingente aufnehmen.

Warum durfte Australien, was Großbritannien nun nicht darf? Einerseits betrieb Australien die Flüchtlingslager auf den Inseln selbst, während Großbritannien die Asylverfahren an Ruanda auslagern wollte. Es gibt aber auch grundsätzlich niedrigere Hürden in Australien. Dort gilt zwar die Genfer Flüchtlingskonvention. Deren Bindewirkung ist aber begrenzt. Es gibt kein internationales Gericht, das über Verletzungen der Flüchtlingskonvention wirksam wacht. In Europa ist das anders: Die Flüchtlingskonvention ist Teil der Europäischen Menschenrechtskonvention - und über diese wacht der Europäische Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) in Straßburg. Dieser ist unabhängig von der EU. Auch Großbritannien ist nach dem Brexit weiter seinen Richtersprüchen unterworfen. Daneben bildete sich aber auch auf EU-Ebene eine Gesetzgebung heraus, die die Flüchtlingskonvention sehr weit auslegt und auf nationaler Ebene bindend ist.

Wie geht es nun weiter? In Großbritannien dürften nun die Hardliner in Sunaks Tory-Partei ihre Forderungen verschärfen, die Vorgaben des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs nicht mehr anzuerkennen. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass Sunak diesen radikalen Schritt geht. Allerdings hat sich zuletzt in Europa in Sachen Drittstaaten-Lösung viel getan. Dänemark hat bereits fertige Pläne und verhandelte auch mit Ruanda. Österreich propagiert die Lösung schon sehr lange - und hofft, zusammen mit anderen EU-Ländern eine Lösung zu erreichen, die vor Gerichten Bestand hat. An Bord wäre auch Italien, das jüngst ein Abkommen mit Albanien schloss, um einen Teil seiner auf dem Mittelmeer aufgegriffenen Migranten dorthin zu bringen. In Deutschland fordern CDU und CSU eine Drittstaaten-Lösung, in der SPD gab es zuletzt zumindest erstmals Offenheit dafür. Die Debatte dürfte sich nun so entwickeln, wie es Migrationsforscher Knaus jüngst formulierte. Die Tatsache, dass die "Ruanda-Lösung" in Großbritannien von den Gerichten gekippt wurde, sei "ein Grund zu handeln, nicht aufzugeben".

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: GERICHTSHÖFE (92%); PREMIERMINISTER (92%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (90%); OBERSTES GERICHT (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (90%); GERICHTSURTEILE (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (89%); RICHTER (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); BERUFUNGSGERICHTE (78%); EINWANDERUNG (78%); GERICHTSPROZESSE (78%); MENSCHENRECHTE (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (78%); STAATSVERTRÄGE & ABKOMMEN (78%); ILLEGALE EINWANDERER (74%)

Organization: EUROPEAN UNION (55%)

Oberstes britisches Gericht verhindert "Ruanda-Lösung" Idee von Asylverfahren in Drittstaaten bleibt aktuell

Person: BORIS JOHNSON (79%)

Geographic: LONDON, ENGLAND (59%); OSTAFRIKA (94%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); RUANDA (94%); AUSTRALIEN (91%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (90%); EUROPA (89%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: November 15, 2023

End of Document